

0041270-58.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1892/2017 -

68º Distrito Policial - Jardim Lageado, 307/2017 - 68º Distrito Policial - Jardim Lageado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON VIEIRA DERERITA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0041270-58.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0041270-58.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1892/2017 -

68º Distrito Policial - Jardim Lageado, 307/2017 - 68º Distrito Policial - Jardim Lageado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON VIEIRA DERERITA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

EMERSON VIEIRA DERERITA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas

penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17/maio/2017, às 13h40, na Rua Morro Tubiacanga, 52, Vila Curuçá, nesta cidade e comarca, vendia e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 7,2g, distribuídos em 14 microtubos plásticos, do entorpecente popularmente denominado cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 72/73) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 08/junho/2016 (fls. 75/76).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 96), apresentando sua resposta à acusação (fls. 101/102).

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu (fls. 83/84), a pouca quantidade de droga e o fato que ele faria jus às benesses do parágrafo 4º, do artigo 33, e que a pena, caso imposta, não ultrapassará 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia

(08/junho/2016) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EMERSON VIEIRA DERERITA, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 10 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)